أو كانت تالفة أو في الذمة (وصفها) المدعى (كصفات السلم) وذلك بأن يستقصي في الدعوى مايشترط ذكره في السلم (فاذا أتم المدعي دعواه) محررة (فان أقر خصمه بما ادعاه) عليه (أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه) المدعى عليه من البراءة بالابراء أو الاداء (ويلزمه بالحق الا أن يقيم) المدعى عليه (بينة ببراءته) فيصرفه الحاكم من طلب المدعي عليه قال في الاقناع وان قال لي بينة بالوفاء أو الابراء أو قاله بعد ثبوت الحق ببينة أو اقرار أمهل ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته فيها حتى يقيمها فان عجز حلف المدعي على بقاء حقه (وان أنكر الخصم ابتداء بأن قال لا تدع) عليه (قرضا أو ثمنا) عن مثمن (ما أقرضني أو) قال المدعى عليه ثمنه (ما باعني أو) قال (لا يستحق علي شيأ مما ادعاه) من القرض أو الثمن (أو) قال (لا حق له علي صح الجواب فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة) بالذي ادعيته (فان قال نعم) لي عليه بينة (قال له ان شئت فاحضرها) أي بينتك (فاذا أحضرها) المدعي بين يدي الحاكم (وشهدت) عنده (سمعها وحرم) عليه (ترديدها) وفي الرعاية ان ظن الصلح اخر الحكم وفي الفصول له احالة أمرهما بالصلح ويؤخره فان أبيا حكم وفي المغني ويقول قد شهدا عليك فان كان لك قادح فبينه عندي يعني يستحب ذكره غير صاحب المغني وذكره في المهذب والمستوعب فيما اذا ارتاب فيهما ويكره انتهارهما وطلب زلتهما

(فصل * ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا) قال في المنتهى والاقناع (و) كذا (باطنا) لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ولو لم يطعن فيها خصمه فلا بد من العلم بها ولو قيل ان الاصل في المسلمين العدالة قال الزركشي لان الغالب الخروج عنها وقال الشيخ ومن قال الاصل في الانسان العدالة فقد أخطأ وانما الاصل فيه الظلم والجهل لقوله تعالى انه كان ظلوما جهولا انتهى ولا تشترط باطنا في عقد نكاح (وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه) ولو لم يسمعه غيره لانه اذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه هو أولى ولانه لو لم يعمل بما أقر به عنده أفضى ذلك الى ضياع الحقوق لانه قد يقر عنده ولا يحضره أحد من الشهود فاذا لم يحكم به ضاع حق المقر له (و) يعمل بعلمه (في عدالة البينة وفسقها) لان التهمة لا تلحقه في ذلك لان صفات الشهود معنى ظاهر ولا يحكم بعلمه في غير ما ذكر ولو في غير حد (فان ارتاب) الحاكم (منها) أي من البينة (فلا بد من المزكين لها) أي للبينة (فان طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه) أي أجاب المدعي (للسؤال وانتظره ثلاثة أيام فاذا أتى) المدعي (بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة) والجوار ويكفي في تزكية الشاهد عدلان يقول كل منهما أشهد انه عدل وبينة جرح مقدمة ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول المدة بين الشهادتين (فان ادعى الغريم فسق المزكين) للبينة (أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك) أي بفسق البينة أو بفسق المزكين للبينة (بينة سمعت) البينة (وبطلت الشهادة ولا يقبل في النساء تعديل ولا تجريح) لانها شهادة فيما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الاحوال أشبه الشهادة في القصاص * (تنبيه) * لا يسمع الجرح الا مفسرا بما يقدح في العدالة عن رؤية فيقول الشاهد بالجرح أشهد أني رأيته يشرب الخمر أو يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم أو يعامل بالربا أو سمعته يقذف أو عن استفاضة فلا يكفي أن يشهد انه فاسق